Договор № OB-MEF8EFA2TC

г. Москва "12" февраля 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Лабазанов Ризван Сайгидулбаталович (ОГРНИП 325050000208365) , далее именуемый "Заказчик", с одной стороны и

Меренков Иван Александрович (ИНН 772581495315), далее именуемый "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель должен разработать чат-бот, согласно техническому заданию, полученному от Заказчика и передать право использования продукта разработки Заказчику:

1.2.1. Техническое задание:

Разработать телеграм-бот «Shopper», который принимает от пользователя ссылку на товар с маркетплейса и в ответ выдает аналоги этого товара с других маркетплейсов с указанием цен и ссылок на аналоги.

1.2.2. Функционал:

Пользователь – отправка ссылки на товар боту;

Бот- определение маркетплейса по ссылке, извлечение информации о товаре, формирование поискового запроса, поиск аналогичного товара на других маркетплейсах, отправка пользователю списка и ссылок на аналогичный товар.

1.3. Исполнитель оказывает услуги дистанционно.

2. **Качество услуг**

2.1. Перед началом проекта, Исполнитель по желанию предоставляет бриф, который Заказчик обязуется заполнить. Исполнитель разрабатывает чат-бот, согласно составленному брифу, а также обсуждений с Заказчиком

2.2. В случае если у Заказчика возникли замечания к качеству предоставленных материалов и эти замечания не противоречат брифу, Исполнитель обязан их устранить в течении 3х рабочих дней. Услуги, не описанные в пункте 1.2. могут быть заказаны в рамках дополнительного соглашения сторон.

3. **Цена услуг и порядок оплаты**

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Исполнителя за оказание услуг по настоящему Договору

3.2. Общая стоимость услуг составляет 60 085 (Шестьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

3.3. Заказчик обязуется уплатить всю сумму в срок до 16.02.2026 г.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты поступления 100% оплаты стоимости услуг по настоящему Договору на счет Исполнителя.

4. Сроки и условия оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уплаты аванса Заказчиком.

4.2. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные требования нормативных документов.

5. Подтверждение факта оказания услуг

5.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.2. Акт об оказании услуг должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 (трех календарных дней по окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. **Заказчик обязан:**

6.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость услуг в размере и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

6.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по Акту об оказании услуг к настоящему Договору в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, в случае качественного выполнения услуг.

6.1.3. Направить Исполнителю, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения, подписанный Акт оказанных услуг, либо направить письменный мотивированный отказ от его подписания.

6.1.4. Заказчик, вступая в правоотношения с Исполнителем на условиях настоящего Договора, гарантирует, что он не обременен никакими договорными или иными обязательствами, условия которых смогут помешать полному или частичному выполнению настоящего Договора.

6.1.5. Своевременно и в полном объеме сообщать Исполнителю обо всех обстоятельствах, препятствующих или делающих невозможным исполнение обязательств по Договору.

6.2. **Заказчик вправе:**

6.2.1. Осуществлять контроль над оказанием услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

6.2.2. Требовать от Исполнителя качественного выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. **Исполнитель обязан:**

6.3.1. Оказывать услуги качественно в установленный настоящим Договором срок.

6.3.2. Обеспечить информационную поддержку Заказчика на всех этапах работы и передать необходимые навыки Заказчику для поддержания дальнейшей работы.

6.3.3. В течение 2 (двух) календарных дней с даты оказания услуг оформить со своей стороны и передать на подпись Заказчику Акт об оказании услуг.

6.4. **Исполнитель вправе:**

6.4.1. Отказаться от исполнения услуг в случае, если Заказчиком не внесена оплата стоимости услуг, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

6.4.2. Самостоятельно определять технологию оказания услуг.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

7.3. В случае просрочки оплаты услуг Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.

7.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Исполнитель вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли на территории исполнения настоящего Договора после его заключения, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные явления, забастовка, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов (Президента РФ), законы и иные документы компетентных органов, принятые после подписания настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия государственных или муниципальных органов и их представителей, препятствующих выполнению условий Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки городской электросети.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий соответствующих документов в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких условий. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а

также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

10. Разрешение споров

10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

10.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством РФ.

11. Заключительные положения

11.1. Договор действует до момента его исполнения или расторжения.

11.2. Направление юридически значимых сообщений

11.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться через адреса электронной почты, указанные в разделе 12 Договора.

11.2.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

11.2.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним

12. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

ИП Лабазанов Ризван Сайгидулбаталович

ОГРНИП 325050000208365

ИНН/КПП: 054603748860 /0

Р/с: 40802810260610008611

К/с: 30101810907020000615

БИК: 040702615

БАНК: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК

e-mail: RLabazanov1983@mail.ru

_____ / Лабазанов Р.С. /

Исполнитель

Меренков Иван Александрович

ИНН 772581495315

Р/с: 40817810800125559734

К/с: 30101810145250000974

БИК: 044525974

БАНК: АО "ТБанк"

e-mail: Merenkov.07@inbox.ru

_____ /Меренков И.А./